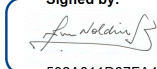


Gravithy

Société par actions simplifiée au capital de 72.528,26 euros
Siège social : Les Docks-Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème} arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille
(la "**Société**")

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ CONSTATANT
LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 28 MARS 2025**

Certifié conforme par le Président

Signed by:

502A814D87FA4E6...

M. José NOLDIN JUNIOR

L'an deux mille vingt-cinq,
le vingt-huit mars,

(...)

DEUXIEME DÉCISION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence dites ADP A, soumises aux dispositions des articles L. 228-11 à L. 228-19 du Code de commerce – Détermination des droits particuliers attachés aux ADP A

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président ;
- du Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers ; et
- des Statuts Refondus tels que figurant en **Annexe 1** des présentes, incluant les termes et conditions des ADP A ;

après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, de créer une nouvelle catégorie d'actions de préférence de catégorie A de la Société dites "**ADP A**", selon les modalités décrites dans le Rapport du Président ainsi que dans les Statuts Refondus tels que figurant en **Annexe 1** des présentes,

prennent acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers attachés aux ADP A, ainsi que de la justification de leur valorisation présentées dans le Rapport du Président et dans le Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers soumis en vue de la présente décision et approuvent lesdits rapports, les droits particuliers attachés aux ADP A décrits dans les Statuts Refondus ainsi que leur valorisation,

précisent que les droits ainsi consentis aux ADP A, étant attachés aux ADP A et non à leurs titulaires, bénéficieront aux titulaires successifs desdites actions selon les termes et conditions des ADP A figurant dans les Statuts Refondus,

et, en conséquence de ce qui précède,

décident qu'il sera fait mention dans les Statuts Refondus de la Société des caractéristiques attachées aux ADP A,

décident de modifier corrélativement les statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les termes et conditions des ADP A figurant dans les Statuts Refondus reproduit en **Annexe 1** du présent acte sous seing privé,

décident que les droits attachés aux ADP A ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par les associés de la Société, après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'actions de cette catégorie dans les conditions de quorum et de majorité visées dans les Statuts Refondus,

décident qu'à l'exception des droits financiers particuliers attachés aux ADP A, toutes les actions auront les mêmes droits et, notamment, disposeront des mêmes droits de vote lors des assemblées générales des actionnaires de la Société dans les conditions prévues par la loi et les Statuts Refondus,

décident que toute détention d'ADP A par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'actionnaires tenus par la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

TROISIÈME DÉCISION

Augmentation de capital social en numéraire d'un montant nominal de 43.103,45 euros, par émission de 4.310.345 ADP A, (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes dénommées

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers,
- du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'Augmentation de Capital n°1, et
- des statuts de la Société,

et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et sous condition suspensive de l'adoption des décisions quatre à six ci-dessous relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de bénéficiaires dénommés, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal total de 43.103,45 euros, pour le porter de 72.528,26 euros à 115.631,71 euros, par émission de 4.310.345 ADP A de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro (...),

(...)

décident que le Président pourra procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 232-9 du Code de commerce, à toute imputation des frais d'augmentation du capital (toutes taxes comprises) sur le montant de la prime d'émission afférente à cette augmentation,

décident que les ADP A ainsi émises devront être libérées de l'intégralité des montants par versements en numéraire lors de leur souscription,

décident que les souscriptions seront reçues au siège social de la Société, contre remise des bulletins de souscription correspondants, pendant une durée de cinq (5) jours à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 2 avril 2025 inclus, étant précisé que la période de souscription pourra être close par anticipation dès que toutes les ADP A auront été souscrites.

Les versements correspondants seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque (...)

décident que la délivrance du certificat du dépositaire des fonds emportera réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°1,

décident que les ADP A nouvellement émises seront immédiatement négociables et porteront jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°1,

confèrent tous les pouvoirs au Président à l'effet de :

- procéder, si besoin est, à la prorogation de la période de souscription aux 4.310.345 ADP A nouvelles ;
- recevoir la souscription aux 4.310.345 ADP A nouvelles et les versements y afférents ;
- le cas échéant, clore par anticipation le délai de souscription aux 4.310.345 ADP A nouvelles ;
- obtenir le certificat attestant de la libération de la souscription des 4.310.345 ADP A nouvelles et la réalisation de l'Augmentation de Capital n°1 ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital n°1 ;
- prendre toutes mesures utiles et accomplir, directement ou indirectement, tous actes et formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation de l'Augmentation de Capital n°1 ;
- procéder aux formalités consécutives à(aux) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; et
- généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

SEPTIEME DÉCISION

Augmentation de capital social en numéraire d'un montant nominal de 38.314,18 euros, par émission de 3.831.418 ADP A, (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Avantages Particuliers,
- du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'Augmentation de Capital n°2, et
- des statuts de la Société,

et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et sous condition suspensive de l'adoption des décisions huit et neuf ci-dessous relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal total de 38.314,18 euros, pour le porter, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital n°1, de 115.631,71 euros à 153.945,89 euros, par émission de 3.831.418 ADP A de la Société d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro (...),

(...)

décident que le Président pourra procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 232-9 du Code de commerce, à toute imputation des frais d'augmentation du capital (toutes taxes comprises) sur le montant de la prime d'émission afférente à cette augmentation,

décident que les ADP A ainsi émises devront être libérées de l'intégralité des montants par versements en numéraire lors de leur souscription,

décident que les souscriptions seront reçues au siège social de la Société, contre remise des bulletins de souscription correspondants jusqu'au 30 avril 2025 inclus, étant précisé que la période de souscription pourra être close par anticipation dès que toutes les ADP A auront été souscrites.

Les versements correspondants seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque (...)

décident que la délivrance du certificat du dépositaire des fonds emportera réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°2,

décident que les ADP A nouvellement émises seront immédiatement négociables et porteront jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°2,

confèrent tous les pouvoirs au Président à l'effet de :

- procéder, si besoin est, à la prorogation de la période de souscription aux 3.831.418 ADP A nouvelles ;
- recevoir la souscription aux 3.831.418 ADP A nouvelles et les versements y afférents ;
- le cas échéant, clore par anticipation le délai de souscription aux 3.831.418 ADP A nouvelles ;
- obtenir le certificat attestant de la libération de la souscription des 3.831.418 ADP A nouvelles et la réalisation de l'Augmentation de Capital n°2 ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital n°2 ;
- prendre toutes mesures utiles et accomplir, directement ou indirectement, tous actes et formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation de l'Augmentation de Capital n°2 ;
- procéder aux formalités consécutives à(aux) augmentation(s) de capital correspondante(s) et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; et
- généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

DIXIEME DÉCISION

Délégation de compétence à conférer au président de la Société à l'effet de décider de réaliser, en une ou plusieurs fois, avant le 30 avril 2025 (inclus), une ou plusieurs augmentations de capital social en numéraire, (...) par émission d'un nombre maximal de 957.854 ADP A (...) avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de bénéficiaires

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à la Première Émission Réservee,
- des statuts, et
- des Statuts Refondus,

après avoir constaté la libération intégrale du capital social,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-138 du Code de commerce, sous la condition suspensive de l'adoption de la onzième décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de déléguer au Président leur compétence, pour une durée arrivant à son terme le 30 avril 2025 (inclus), à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, à des augmentations de capital de la Société d'un montant nominal cumulé maximal de 9.578,54 euros par émission d'un nombre maximal de 957.854 ADP A (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, à savoir les Souscripteurs Qualifiés répondant aux caractéristiques fixées en **Annexe 2**,

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Première Émission Réservee (...) seront créées exclusivement sous la forme nominative et porteront jouissance à compter du jour de leur souscription,

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Première Émission Réservee seront soumises à toutes les dispositions statutaires et extrastatutaires et qu'elles seront assimilées aux ADP A anciennes et jouiront des mêmes droits qui y sont attachés.

Les autres modalités de l'opération feront l'objet de rapports complémentaires, conformes aux prescriptions de l'article R. 225-116 du Code de commerce que le Président établira au moment où il fera usage de la présente délégation.

Les Associés, en conséquence de ce qui précède, délèguent tous pouvoirs au Président à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment :

- d'émettre les ADP A, d'arrêter les termes et conditions de leur émission et de leur souscription dans les conditions de la présente délégation ;
- déterminer l'identité des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription parmi la catégorie de bénéficiaires arrêtée aux termes de la présente décision et de la onzième décision ci-dessous ;
- de fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions des ADP A ;
- de recueillir les souscriptions aux ADP A, les versements y afférents et constater la réalisation définitive de la Première Émission Réservee ;
- de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et apporter aux statuts les modifications correspondantes ;
- à sa seule initiative, d'imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes d'émission y afférentes ;
- de prendre toutes dispositions pour assurer la protection des porteurs de valeurs mobilières dans les cas prévus par la loi et procéder aux aménagements nécessaires ; et
- d'une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et remplir toutes formalités utiles à l'émission des ADP A.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

ONZIEME DÉCISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés aux ADP A à émettre dans le cadre de la Première Émission Réservee au profit d'une catégorie de bénéficiaires

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à la Première Émission Réservee,
- des statuts, et
- des Statuts Refondus,

prennent acte des termes de la dixième décision ci-avant, relative à la délégation de compétence consentie au Président à l'effet d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximal de 957.854 ADP A nouvelles sous réserve, notamment, de l'adoption des termes de la présente décision,

décident, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription à l'émission des 957.854 ADP A pouvant être émises dans le cadre de la Première Émission Réservee et d'attribuer le droit de souscrire en totalité à ces 957.854 ADP A au profit des Souscripteurs Qualifiés répondant aux caractéristiques visées en **Annexe 2**, et

approuvent, en tant que de besoin, les avantages particuliers résultant de l'émission des ADP A au profit de la catégorie de bénéficiaires susmentionnée tels que figurant dans les Statuts Refondus.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

*

*

*

À la demande du Président et en vue de permettre la conversion des OC et la souscription par les Titulaires d'OC à un total de 1.020.585 ADP A nouvelles de la Société à émettre dans le cadre de ladite conversion, la séance est suspendue.

Le Président rappelle avoir reçu :

- de la part (...), une notification de conversion des 2.500.000 OC qu'elle détient en vue de leur conversion en 730.732 ADP A nouvelles de la Société, sous réserve de l'émission des ADP A à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital, à laquelle était annexée le bulletin de souscription à 730.732 ADP A nouvelles de la Société sur conversion desdites OC, signé par (...), et
- de la part (...), une notification de conversion des 1.000.000 d'OC qu'elle détient en vue de leur conversion en 289.853 ADP A nouvelles de la Société, sous réserve de l'émission des ADP A à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital, à laquelle était annexée le bulletin de souscription à 289.853 ADP A nouvelles de la Société sur conversion desdites OC, signé par (...).

(...)

En conséquence, le Président, usant de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par décisions unanimes des associés de la Société en date du 26 août 2024, a, par acte séparé, (i) constaté la conversion de la totalité des OC et l'augmentation de capital en résultant par émission d'un nombre total de 1.020.585 ADP A intégralement souscrites et libérées par (...), à hauteur de 730.732 ADP A, et par (...), à hauteur de 289.853 ADP A et (ii) décidé de la modification corrélative des statuts de la Société.

* * *

VINGTIEME DÉCISION

Adoption d'une nouvelle organisation de la gouvernance de la Société, création d'un Comité de Surveillance et modification corrélative des statuts

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- des statuts, et
- des Statuts Refondus figurant en **Annexe 1** des présentes,

constatent la démission de l'intégralité des membres et censeurs actuels du comité de surveillance de la Société et les dispensent de tous préavis,

décident en conséquence de modifier la gouvernance de la Société en supprimant le comité de surveillance actuel de la Société, tel que figurant dans les statuts,

décident de créer un nouvel organe de gouvernance dénommé Comité de Surveillance (tel que ce terme est défini dans les Statuts Refondus) chargé d'approuver les Décisions Réservées (tel que ce terme est défini dans les Statuts Refondus), conformément aux stipulations des Statuts Refondus et du Pacte,

décident en conséquence que le Comité de Surveillance sera institué à compter de l'adoption de la vingt-deuxième décision ci-dessous relative à la refonte des statuts. À compter de cette date, le Comité de Surveillance ainsi créé sera doté des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des stipulations des Statuts Refondus et du Pacte.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

VINGT-ET-UNIÈME DÉCISION

Insertion d'une clause d'exclusion dans les statuts de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du Rapport du Président, et
- des Statuts Refondus figurant en **Annexe 1** des présentes,

décident, de créer un article 16 (*Exclusion*) prévoyant la possibilité d'exclure certains associés de la Société et dont la rédaction figure dans les Statuts Refondus figurant en **Annexe 1**.

Cette décision prendra effet à compter de l'adoption de la vingt-deuxième décision ci-dessous relative à la refonte des statuts.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

VINGT-DEUXIÈME DÉCISION

Examen et approbation de la refonte globale des statuts de la Société – examen et adoption dans leur intégralité des Statuts Refondus

Les Associés, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, et connaissance prise :

- du Rapport du Président, et
- des Statuts Refondus figurant en **Annexe 1** des présentes,

décident de procéder à une refonte globale des statuts de la Société afin notamment (i) d'adapter, lorsque nécessaire, l'ensemble des stipulations des statuts aux décisions qui précèdent et notamment d'intégrer les stipulations propres aux ADP A, (ii) d'adapter les Statuts à la nouvelle organisation de la direction de la Société par la création du Comité de Surveillance, (iii) d'intégrer les stipulations relatives aux restrictions portant sur les transferts de titres émis par la Société et (iv) de procéder à la renumérotation corrélative des Statuts.

En conséquence, les Associés **décident** d'adopter article par article, puis dans leur ensemble, les Statuts Refondus tels qu'ils figurent en **Annexe 1** du présent acte sous seing-privé et décident que ces nouveaux statuts prendront effet à compter de l'adoption de la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

VINGT-TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Les Associés **décident** de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé pour accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions adoptées ce jour.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* * *

Les présentes décisions sont signées par tous les Associés dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil) certifié "DocuSign". Les Associés de la Société reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

(...)